

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Präambel

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen Ben Louis Winzer (nachfolgend „Anbieter“, „Agentur“) und seinen Auftraggebern im B2B-Bereich (nachfolgend „Auftraggeber“, „Kunde“). Der Anbieter bietet professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Webdesign und Webentwicklung an. Die nachfolgenden Bestimmungen dienen der Klarstellung der gegenseitigen Rechte und Pflichten, um eine transparente und faire Geschäftsbeziehung zu gewährleisten.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten in ihrer zum Zeitpunkt der Beauftragung gültigen Fassung für alle Verträge zwischen Ben Louis Winzer, [Ihre Adresse], [Ihre Kontaktinformationen] (nachfolgend „Anbieter“, „Agentur“) und dem jeweiligen Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“, „Kunde“). Die Parteien werden gemeinsam als „die Parteien“ bezeichnet.

(2) Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

(3) Der Anbieter erbringt Dienstleistungen im Bereich Webdesign und Webentwicklung ausschließlich für Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

(4) Angebote des Anbieters sind stets freibleibend und unverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich als verbindliche Angebote gekennzeichnet.

§ 2 Vertragsgegenstand

Gegenstand der Leistungen ist die Beratung und Umsetzung in den Bereichen Webdesign und Webentwicklung sowie die Gestaltung digitaler Benutzeroberflächen und Markenidentitäten. Dies umfasst insbesondere:

- Konzeption, Gestaltung und Entwicklung von Websites, Landingpages und Online-Plattformen
- Programmierung und Implementierung von individuellen Weblösungen
- Integration von Content-Management-Systemen (CMS) wie WordPress, Webflow oder individuelle Lösungen
- Wartung, Updates und technischer Support für bestehende Websites
- ...

Der Auftraggeber ist selbst für die Erstellung einer rechtskonformen Datenschutzerklärung, eines Impressums sowie einer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) verantwortlich. Diese Leistungen sind nicht Bestandteil der vom Anbieter erbrachten Dienstleistungen. Der Auftraggeber kann dem Anbieter die entsprechenden Rechtstexte zur Verfügung stellen, damit diese in die Website eingefügt werden. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Prüfung oder Haftung für die inhaltliche oder rechtliche Korrektheit dieser Texte.

Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Vertrag und den individuellen Vereinbarungen mit dem Kunden.

§ 3 Vertragsschluss, Konzeptionierung, Fälligkeit, Laufzeit

(1) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache und in der Regel über Fernkommunikationsmittel, wie bspw. E-Mail.

(2) Der Auftraggeber muss, soweit er eine natürliche Person ist, das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll geschäftsfähig sein, um mit dem Anbieter wirksam Verträge schließen zu können.

(3) Vor der verbindlichen Beauftragung erhält der Auftraggeber ein freibleibendes Angebot, welches insbesondere die Höhe der vom Auftraggeber zu zahlenden Vergütung sowie ein Konzept der vom Anbieter zu erbringenden Leistungen enthält („Leistungsvorschlag bzw. Kostenvoranschlag“). Dieses Angebot stellt lediglich eine Aufforderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots („invitatio ad offerendum“) dar. Der Auftraggeber gibt ein verbindliches Angebot ab, indem er sich gegenüber dem Anbieter mit den im Leistungsvorschlag bezeichneten Konditionen einverstanden erklärt (z. B. per E-Mail). Der Anbieter nimmt das Angebot an, indem er innerhalb von **fünf Werktagen** nach Zugang des Angebots eine Annahmeerklärung übermittelt.

(4) Die Parteien vereinbaren im Einzelnen, ob der Auftraggeber Vorkasse zu leisten hat. Die Rechnungsstellung erfolgt zum Monatsende und ist spätestens zu diesem Zeitpunkt fällig.

§ 4 Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Für die vertragsgemäße Erfüllung der Pflichten der Agentur ist die rechtzeitige Mitwirkung des Kunden erforderlich. Dazu gehört insbesondere die Bereitstellung sämtlicher benötigter Inhalte, wie Texte, Bilder, Zugangsdaten oder andere für die Umsetzung der vereinbarten Leistungen notwendigen Informationen. Diese müssen vollständig, korrekt und in einer angemessenen Qualität zur Verfügung gestellt werden.

(2) Erbringt der Kunde die notwendigen Mitwirkungshandlungen nicht oder nicht rechtzeitig, so verlängert sich die vereinbarte Frist für die Leistungserbringung entsprechend. Falls der Kunde die notwendigen Inhalte trotz schriftlicher Erinnerung und einer weiteren angemessenen Nachfrist von sieben Tagen nicht bereitstellt, ist die Agentur berechtigt, die vertraglich vereinbarte Vergütung vollständig abzurechnen.

(3) Der Kunde räumt der Agentur das zeitlich und örtlich uneingeschränkte, nicht-ausschließliche Recht ein, seine Marke, sein Logo sowie sonstige geschützte Inhalte des Kunden zu Referenzzwecken zu nutzen, insbesondere auf der Website der Agentur oder in anderen Präsentationen. Der Kunde verzichtet auf etwaige Lizenzgebühren für diese Nutzung.

§ 5 Abnahme, Prüfpflicht des Kunden

(1) Die Agentur wird dem Kunden die erbrachten Leistungen jeweils zeitnah bereitstellen und den Kunden darüber informieren. Die Bereitstellung kann digital oder in einer anderen vereinbarten Form erfolgen.

(2) Der Kunde verpflichtet sich, die von der Agentur bereitgestellten Leistungen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf Tagen, sorgfältig zu prüfen. Falls Mängel oder Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Leistung festgestellt werden, sind diese innerhalb dieser Frist in Textform (z. B. per E-Mail) an die Agentur mitzuteilen.

(3) Erfolgt innerhalb der genannten fünf Tage keine schriftliche Mängelrüge, gilt die erbrachte Leistung als abgenommen. Ab diesem Zeitpunkt sind nachträgliche Mängelrügen ausgeschlossen, soweit es sich nicht um verborgene Mängel handelt, die erst später erkennbar wurden.

(4) Mit der Abnahme der Leistung durch den Kunden endet die Verantwortung der Agentur für die weitere Anpassung oder Verbesserung der erbrachten Leistung, sofern keine separaten Wartungs- oder Supportverträge abgeschlossen wurden.

§ 6 Änderungswunsch nach Vertragsschluss

(1) Beabsichtigt der Auftraggeber nach verbindlicher Beauftragung eine Änderung des Leistungsgegenstands, hat er diesen Wunsch in Textform zu äußern.

(2) In diesem Fall kann der Anbieter dem Auftraggeber einen neuen Leistungsvorschlag unterbreiten, der die Umsetzung des Änderungswunsches und/oder dessen Umsetzbarkeit umfasst.

(3) Für den Vertragsschluss über die Prüfung und/oder Umsetzung des Änderungswunsches gilt § 3 entsprechend.

§ 7 Leistungsort

(1) Leistungs- und Erfolgsort ist der Sitz des Anbieters. Arbeiten können jedoch an einem anderen Ort durchgeführt werden.

(2) Werden Arbeiten auf Wunsch des Auftraggebers an einem anderen Ort durchgeführt, trägt der Auftraggeber die Reisekosten sowie etwaige Abwesenheits- und Übernachtungspauschalen.

§ 8 Vergütung, Rechnungsstellung, Fälligkeit

- (1) Für die Leistungen der Agentur wird die zwischen den Parteien vereinbarte Vergütung fällig. Sofern hierin keine Vergütung genannt ist, gelten die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preise der Agentur, von denen der Kunde Kenntnis oder jedenfalls grob fahrlässige Unkenntnis hatte. Im Übrigen gilt § 632 BGB (analog).
- (2) Sämtliche Preisangaben und -vereinbarungen verstehen sich in Euro und zuzüglich der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
- (3) Der Kunde verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung innerhalb von **10** Tagen nach ordnungsgemäßer Rechnungsstellung auf das von der Agentur genannte Konto zu überweisen. Im Falle einer vereinbarten monatlichen Vergütung verpflichtet sich der Kunde, die vereinbarte Vergütung jeweils zum Ersten eines jeden Monats auf das von der Agentur genannte Konto zu bezahlen.

§ 9 Gewährleistungsrechte bei Werken

- (1) Haben die Parteien werkvertragliche Leistungen vereinbart, richten sich die Mängelgewährleistungsansprüche nach den folgenden Bestimmungen und im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- (2) Im Falle einer nicht vertragsgemäßen Leistung hat der Auftraggeber den Anbieter unverzüglich in Textform zu unterrichten und zur Mangelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist von mindestens drei Wochen aufzufordern.
- (3) Verstreicht die Frist fruchtlos oder verweigert der Anbieter die Nacherfüllung endgültig, kann der Auftraggeber die Vergütung nach § 638 BGB mindern.
- (4) Die Gewährleistungsrechte verjähren mit Ablauf eines Jahres ab Abnahme der Leistung.
- (5) Der Anbieter garantiert nicht, dass erstellte Arbeitserzeugnisse dauerhaft mit allen technischen Veränderungen kompatibel bleiben.
- (6) Eigenmächtige Änderungen durch den Auftraggeber oder Dritte führen zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.
- (7) § 637 BGB wird abbedungen.
- (8) Falls der Kunde eigene Drittanbieter-Software, Plugins oder externe Codes bereitstellt, übernimmt die Agentur keine Gewährleistung für deren Sicherheit, Kompatibilität oder dauerhafte Funktionalität.

§ 10 Haftungsausschluss, Höhere Gewalt

- (1) Der Anbieter haftet sowohl für sich als auch für seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Fall der Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht („Kardinalpflicht“), haftet der Anbieter auch für einfache Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des Schadens, der typischerweise vorhersehbar war. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenso unberührt bleibt die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder für Schäden, die durch Arglist oder das Fehlen einer garantierten Beschaffenheit entstanden sind.

- (2) Kann eine Vertragspartei ihre Verpflichtungen aufgrund von höherer Gewalt nicht erfüllen, stellt dies keine Vertragsverletzung dar. Höhere Gewalt umfasst unter anderem:

- Naturkatastrophen
- Krieg, Bürgerkrieg, Volksaufstand
- Staatsnotstand
- Streik oder andere Ereignisse von vergleichbarer Tragweite

Auch behördliche oder gesetzliche Tätigkeitsuntersagungen fallen unter diesen Punkt. Jede Vertragspartei ist verpflichtet, die andere unverzüglich in Textform über den Eintritt eines solchen Ereignisses zu informieren.

- (3) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem aktuellen Stand der Technik nicht fehlerfrei oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Anbieter übernimmt daher keine Haftung für die permanente und ununterbrochene Verfügbarkeit der Kommunikationswege.

(4) Der Anbieter übernimmt keine Garantie für die rechtliche Zulässigkeit der erstellten Inhalte und haftet nicht für Verstöße gegen Marken-, Urheber- oder Datenschutzrechte, sofern der Kunde diese Inhalte bereitstellt. Die erbrachten Dienstleistungen beinhalten ausschließlich kreative und gestalterische Unterstützung. Der Anbieter kann nicht sicherstellen, dass verwendete Designs, Logos oder Schriften rechtlich einwandfrei lizenziert sind. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die rechtliche Prüfung und sollte im Zweifel einen Rechtsanwalt hinzuziehen. Ferner kann der Anbieter keinen vollständigen Schutz vor Cyberangriffen, Hackerangriffen oder Datendiebstahl gewährleisten. Der Auftraggeber ist für die Implementierung angemessener Sicherheitsmaßnahmen selbst verantwortlich.

§ 11 Urheber- und sonstige Schutz- und Nutzungsrechte, Lizenzrechte

- (1) Der Anbieter überträgt dem Auftraggeber an den erstellten Design- und Contentleistungen, die zur Veröffentlichung bestimmt sind, ein nicht ausschließliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht.
- (2) Die Nutzungsrechte werden erst mit vollständiger Zahlung der vereinbarten Vergütung wirksam. Bis dahin verbleiben sie beim Anbieter. Für Testzwecke kann ein zeitlich beschränktes, widerrufliches Nutzungsrecht gewährt werden.
- (3) Die Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung des Anbieters.
- (4) Der Anbieter ist berechtigt, seine Urheberschaft durch eine diskrete Kennzeichnung („Designed by Ben Louis Winzer“) sichtbar zu machen. Eine Entfernung oder Änderung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Anbieters gestattet.
- (5) Wesentliche Änderungen an den Arbeitsergebnissen bedürfen der Zustimmung des Anbieters.
- (6) Der Anbieter übernimmt keine Verantwortung für Drittanbieter-Software oder Plugins, die in die erbrachten Leistungen integriert sind.

§ 12 Verschwiegenheit, Vertraulichkeit geheimer Informationen, Wohlverhaltenspflicht/ Bad Mouthing

- (1) Im Zuge der Vertragsverhandlungen können dem Auftraggeber vertrauliche Informationen über den Betrieb und/oder das Geschäftsmodell des Anbieters bekannt werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um betriebliche Informationen über das Geschäftskonzept, Arbeitsprozesse, betriebliches Know-how, Geschäftsunterlagen oder andere als vertraulich gekennzeichnete oder erkennbare Informationen („geheime Informationen“).
- (2) Der Auftraggeber sowie seine Geschäftsführer, Mitarbeiter und Bevollmächtigten („Repräsentanten“) sind verpflichtet, geheime Informationen vertraulich zu behandeln und nicht ohne schriftliche Einwilligung des Anbieters Dritten offenzulegen oder zugänglich zu machen. Eine Offenlegung ist nur zulässig, wenn sie gesetzlich oder durch richterliche Entscheidung geboten ist. In diesem Fall ist der Anbieter unverzüglich darüber zu informieren.
- (3) Dokumente oder sonstige Unterlagen mit geheimen Informationen dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Anbieters nicht vervielfältigt werden.
- (4) Der Auftraggeber und seine Repräsentanten dürfen geheime Informationen nicht für eigene Zwecke oder zum Nachteil des Anbieters verwenden.
- (5) Der Auftraggeber verpflichtet sich,
 - geheime Informationen sicher aufzubewahren, um sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen,
 - Kopien nur im erforderlichen Umfang anzufertigen und Kennzeichnungen beizubehalten,
 - keine Speicherung oder Verarbeitung in öffentlich zugänglichen elektronischen Systemen vorzunehmen,
 - den Anbieter über unbefugte Zugriffe oder Missbrauch unverzüglich zu informieren,
 - auf Anforderung eine Liste der Personen bereitzustellen, die Zugriff auf geheime Informationen hatten.
- (6) Im Falle eines Verstoßes gegen die Vertraulichkeitsklausel kann der Anbieter angemessene rechtliche Schritte einleiten.
- (7) Die Parteien verpflichten sich, während der Vertragslaufzeit keine negativen oder rufschädigenden Äußerungen übereinander zu tätigen, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit, Reputation oder das Vertrauen in die jeweilige Partei zu schädigen. Diese Verpflichtung gilt auch nach Vertragsende weiter,

es sei denn, eine Äußerung ist objektiv zulässig und verhältnismäßig. In diesem Fall ist die mildeste Form der Äußerung zu wählen.

§ 13 Schlussbestimmungen

(1) Für diesen Vertrag gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der auf dieses verweisenden Normen des internationalen Privatrechts. Die Vertragssprache ist Deutsch.

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Köln.

(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags, einschließlich einer Änderung oder einer Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses, bedürfen der Schriftform, sofern nicht eine strengere Form gesetzlich vorgeschrieben ist. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke befinden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die – soweit rechtlich möglich – den Zweck erreicht, den die Parteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgt haben. Im Falle einer Lücke gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach dem Zweck dieses Vertrags vereinbart worden wäre, hätten die Parteien die Angelegenheit von vornherein bedacht. Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so gilt die Bestimmung mit einem dem ursprünglichen Maß am nächsten kommenden rechtlich zulässigen Maß als vereinbart. Diese Klausel soll nicht lediglich eine Beweislastumkehr bewirken, sondern nach dem Willen der Parteien in jedem Fall ausschließen, dass die Teilunwirksamkeit dieses Vertrags die Gesamtunwirksamkeit nach sich zieht.